

1504953-47.2021.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... a Ré deve ser condenada apenas pelo crime de roubo majorado, porquanto não se vislumbra que ela tenha agido com dolos distintos. Seu dolo era de obter vantagem financeira após, mediante violência e grave ameaça, ter reduzido a capacidade de reação da vítima. Todas as condutas da Ré ocorreram no mesmo local, ao mesmo tempo, e foram executadas de maneiras iguais.

Em um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504953-47.2021.8.26.0114 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504953-47.2021.8.26.0114

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2100454/2021 - 01º D.P. CAMPINAS, 12128815 - 01º D.P. CAMPINAS, 8403/20/010 - 01º

D.P. CAMPINAS, 2100454 - 01º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Bianca Pinhati de Carvalho Vilela e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO LUIZ CASSIOLATO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de BIANCA PINHATI DE CARVALHO VILELA, cujo nome anterior era WESLEY PINHATI DE CAVARLHO, em 16.09.2021, imputando-lhes as condutas descritas no artigo 157, §2º, incisos II, V e VII, e no artigo 158, §§ 1º e 3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (fls. 01/06).

Segundo narra a peça acusatória, no dia 06.12.2020, por volta das 23h40, na rua Doutor Quirino, 839, Centro, nesta cidade e comarca, a Ré, agindo em concurso e com identidade de propósitos com pelo menos mais quatro indivíduos ainda não identificados, cada qual fazendo sua a ação do outro, com o intuito de obter para

si ou para outrem indevida vantagem econômica, constrangeu Nilson Duarte de Lima a lhes entregar a quantia de aproximadamente R\$5.000,00 (cinco mil reais), mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca) e restrição da liberdade da vítima, que era condição necessária para a obtenção da indevida vantagem econômica.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias, a Ré, agindo em concurso e com identidade de propósitos com pelo menos mais quatro indivíduos ainda não identificados, cada qual fazendo sua a ação do outro, mediante violência e grave ameaça exercida com arma branca (faca), mantendo a vítima Nilson Duarte de Lima em poder deles, restringindo-lhe a liberdade, subtraiu, para si, um aparelho celular, marca LG, pertencente à vítima.

A denúncia foi recebida, o Réu foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação (fls. 100/101, 122/123 e 126/136).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, designou-se audiência virtual de instrução e julgamento (fls. 154/157). Nesse ato foram ouvidas a vítima, uma testemunha e, ao final, o Réu foi interrogado. Anoto que houve desistência da oitiva do policial Wilson, o que foi homologado.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público, entendendo provada a imputação que elaborou, pediu a condenação da Ré nos termos da denúncia.

A Defesa pediu a absolvição da Ré alegando insuficiência probatória. De forma subsidiária, requereu o reconhecimento de crime único; o afastamento das causas de aumento do concurso de agentes e da restrição de liberdade da vítima.

É o relatório. Decido.

Ausentes alegações preliminares, passo ao mérito.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 10/11, documentos bancários às fls. 15/17 e 185, laudo de lesão corporal da vítima às fls. 46/48, declarações suas em solo policial e em juízo.

A autoria é igualmente certa.

A vítima Nilson Duarte de Lima compareceu em solo policial no dia seguinte ao dos fatos para prestar declarações e realizar reconhecimento fotográfico. Disse que havia estacionado seu veículo próximo a esquina da Rua Dr. Quirino com a Av. Moraes Sales para ir ao bar que fica na referida esquina. Após sair do bar, retornava para seu veículo quando uma travesti o abordou perguntando se queria fazer programa; respondeu que não, porque não tinha dinheiro e estava apenas com cartão. Neste momento a travesti tirou uma faca da cintura e encostou em sua barriga; outro indivíduo que estava próximo agarrou seu braço e o torceu para trás das costas. Ambos o conduziram até a residência localizada na Rua Dr Quirino, número 839, onde foi obrigado a entrar. Foi levado para um quarto que fica nos "fundos" da casa, momento em que o indivíduo que o levava pelo braço voltou para frente da casa - ele tinha 1,60m, cor parda, pouco mais de vinte anos, era magro, trajava boné azul, calça jeans e blusa de moletom cor azul escuro sem capuz; já a travesti que lhe abordou e que estava com a faca na sua barriga falou "venham aqui pessoal" - ela era magra, tinha 1,70m, aplique de cabelo na cor preta, cor dos olhos castanho escuro, cerca de 25 anos e de cor branca -, então, três travestis foram até onde estava e uma delas trazia uma máquina de cartão de cor vermelha (a travesti trajava roupa de onça, era de cor parda, tinha 1,70m e cabelo crespo curto); ela pegou seus cartões e falou "vou colocar na máquina, você vai ter que falar sua senha se não ela vai te furar". Também se aproximaram com um pedaço de pau; uma delas deu um

soco em seu rosto e em sua costela, enquanto a outra deu uma paulada em suas costas; já a travesti que lhe abordou ficava ameaçando com a faca em sua garganta. A todo tempo elas diziam que se ele não colaborasse iriam lhe furar. Nesse ínterim, a travesti que desferiu um soco em seu rosto (branca, cabelo preto na altura do ombro, 1,75m de altura, magra com porte atlético e com varias tatuagens nos braços) lhe pediu o celular, tirou o chip e ordenou que o formatasse o aparelho; em seguida, guardou o celular na sua bolsa. A única travesti que não lhe agrediu foi a que estava passando seu cartão. Após passarem várias vezes seu cartão, foi levado até o portão da residência e liberado, sendo alertado por uma delas a "não tentar nenhuma gracinha".

Auto de Reconhecimento Fotográfico positivo à fl. 13, sendo a Ré a pessoa que desferiu socos em seu rosto e costela, assim como tirou o chip do seu celular e ordenou que o formatasse. Conforme relatório dos policiais civis às fls. 19/23, a identificação foi possível porque, por meio do extrato do cartão da vítima, verificaram que a máquina estava em nome de Wesley Pinhati (antigo nome utilizado pela Ré).

Auto de Reconhecimento Pessoal Positivo à fl. 69, após cumprimento do mandado de prisão temporária.

Em Juízo, recordou-se das seguintes características: 1,70m, tatuagem no ombro e no pescoço, porte atlético, cabelo preto e pele branca; no mais, nos termos do artigo 226 do CPP, reconheceu a Ré como sendo uma das autoras do delito, de maneira pronta e firme, sem titubeios nem hesitações. Quanto aos fatos, ratificou a versão apresentada em solo policial. Acrescentou que, de posse dos seus cartões de débito e crédito, as autoras subtraíram quase R\$ 5.000,00 de suas contas; as roubadoras também ficaram com um de seus cartões e seu celular, após ordenar que fosse formatado. Em seguida à sua liberação, foi ao distrito policial e registrou boletim de ocorrência; também passou por exame de corpo de delito. Com a informação do titular da máquina, constante do extrato bancário, o investigador de polícia conseguiu localizar fotos da Ré pela rede social e pediu que realizasse reconhecimento, que foi positivo. Nunca havia adentrado ao local e não conhece nenhuma das autoras. Indagado pela acusação, respondeu que, além de ser autora das agressões, a Ré também ficou com seu celular; que o valor subtraído não foi recuperado e há processo cível em face da instituição bancária.

A palavra da vítima, conforme pacífica jurisprudência existente a respeito do tema, possui grande relevo em crimes patrimoniais. É o que se verifica abaixo:

"Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor do assalto." (TACRIMSP - AC - Rel.Canguçu de Almeida - JUTACRIM 95/268).

"No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes." (TACRIMSP - AC - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 90/362).

"A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente e segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos." (JUTACRIMSP - AC - Rel.Celso Limongi - JUTACRIM 94/341).

A versão da vítima foi corroborada pelo policial civil que participou das diligências que culminaram na identificação da Ré.

Em Juízo o policial civil Mauro Ramos Dezena declarou que, de posse das informações e dos extratos bancários fornecidos pela vítima, identificaram a Ré, titular da máquina de cartão em que foi passado o cartão. A vítima foi chamada a comparecer no

distrito policial e realizou o reconhecimento fotográfico. Indagado pela defesa, respondeu que nunca abordou a Ré anteriormente; que não participou da prisão da Ré. Quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, já não havia mais nada e ninguém no local.

Interrogada perante a Autoridade Policial, a Ré negou qualquer envolvimento com o delito. Disse que no dia dos fatos não estava no imóvel situado à Rua Dr. Quirino, 839 - nem sozinha, nem acompanhada. Desde quando obteve sua liberdade, em 2020, cumpre todas as regras estabelecidas. Não se prostitui mais, vende roupas femininas e reside com sua família. Existe outro travesti que atua na área central, com as mesmas características físicas e tatuagens semelhantes. Não usa "aplique" no cabelo desde quando obteve a liberdade.

Em Juízo, após ser alertada do direito de permanecer em silêncio, declarou que é vendedora de roupas femininas e deixou no local dos fatos sacolas de roupas para serem vendidas por outra pessoa, assim como máquina de cartão, mas, não tinha ciência que era utilizada para fins ilícitos. Somente tomou conhecimento dos fatos quando os policiais cumpriram o mandado de prisão. Acredita que há algum equívoco e é confundida com uma pessoa parecida, chamada Jaqueline. Indagada pela defesa, respondeu que seu cabelo era castanho claro, não pintava de preto e nunca colocou aplique; que outras pessoas revendiam suas roupas e, para tanto, ficavam com suas máquinas de cartão; que à época utilizava aparelho dentário; que nunca morou no local dos fatos.

A ação penal é parcialmente procedente.

Nas duas oportunidades em que foi ouvido, Nilson disse que retornava para seu carro, que se encontrava estacionado na via pública, quando dois indivíduos lhe abordaram e perguntaram se queria "fazer programa", tendo respondido negativamente.

Em seguida, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, foi levado até uma casa na Rua Dr. Quirino, onde havia outras travestis. Continuou sendo ameaçado com a faca e foi agredido com socos e paulada, tudo para que fornecesse a senha dos seus cartões de débito e de crédito; havia uma máquina de cartão e, depois de seus cartões serem passados por várias vezes, totalizando prejuízo de cerca de R\$ 4.800,00, foi liberado.

As autoras permaneceram com um de seus cartões e subtraíram seu aparelho celular, sendo obrigado a formatá-lo.

Nilson foi ao IML e de fato foram constatadas escoriações em regiões cervical e lombar, além de equimose no braço esquerdo (fl. 47). Já o prejuízo de quase R\$ 5.000,00 restou demonstrado documentalmente às fls. 15 e 185.

A identificação da autoria foi possível porque os cartões da vítima foram passados em duas máquinas e, dessas, uma era titularizada pela Ré, conforme fl. 17. Assim, os policiais civis buscaram uma fotografia da acusada e, ao exibi-la para vítima, esta a reconheceu sem sobra de dúvidas como sendo uma das autoras do delito, mais precisamente quem lhe agrediu já no interior da casa e quem ficou com seu aparelho celular.

A vítima também procedeu ao reconhecimento pessoal ainda na fase policial, depois do cumprimento do mandado de prisão temporária. Em juízo, mais uma vez descreveu as características físicas da Ré e a reconheceu, assim como ratificou quais foram as condutas dela no evento delituoso.

Os reconhecimentos firmes da vítima, realizados em três oportunidades distintas, especialmente em Juízo, nos termos do artigo 226 do CPP, e o fato de seu cartão ter sido passado por várias vezes em máquina de titularidade da Ré (fl. 185) são suficientes para comprovação da autoria. Aliás, a própria Ré confirma ser

proprietária da referida máquina, embora alegue contexto diverso e negue a prática do delito.

Com isso, o Ministério Público se desincumbiu do seu ônus probatório, ultrapassando, com a prova produzida, o standard probatório suficiente para afastar a dúvida razoável a respeito da autoria.

Não obstante as considerações da Defesa, importante salientar que a Ré, em momento algum, forneceu elementos mínimos na fase policial para que fosse realizada investigações em seu favor, mencionando apenas em juízo e genericamente que a pessoa que com ela guarda semelhança é a "Jaqueline". O mesmo foi feito em Juízo.

O relatório do cumprimento do mandado de prisão é claro nesse sentido. Quanto à colega que supostamente revendia suas roupas: "Inquirida acerca da qualificação de sua colega, não soube apontar maiores detalhes que ajudassem em sua identificação ou localização de seu atual paradeiro"; quanto à pessoa que com ela guarda semelhança: "Por fim, citou a existência de outra pessoa com aparência semelhante à sua, que realizada 'programas' na região central desta Urbe, porém também não declinou nome ou seu atual endereço" (fl. 89).

Entendo, no entanto, que a Ré deve ser condenada apenas pelo crime de roubo majorado, porquanto não se vislumbra que ela tenha agido com dolos distintos. Seu dolo era de obter vantagem financeira após, mediante violência e grave ameaça, ter reduzido a capacidade de reação da vítima. Todas as condutas da Ré ocorreram no mesmo local, ao mesmo tempo, e foram executadas de maneiras iguais.

Em um mesmo contexto, ou seja, quando Nilson já se encontrava no interior do imóvel junto com a Ré e demais autoras, ele foi ameaçado e agredido a fim de que fossem subtraídos valores de suas contas e seu aparelho celular.

As causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma branca ficaram comprovadas pela firme palavra da vítima, que narrou as mesmas circunstâncias nas duas oportunidades em que foi ouvida.

Já a majorante referente à restrição de liberdade deve ser afastada. A vítima não especificou por quanto tempo ficou sob o poder das agentes e, ainda, esclareceu que foi liberada assim que as subtrações ocorreram. Nesse sentido, as provas produzidas nos autos foram insuficientes para demonstrar que ela ficou sob o poder das autoras por tempo superior ao necessário para subtração.

Diante das provas produzidas pelo Ministério Público, confirmando a materialidade e a autoria do crime de roubo imputado à Ré, mediante concurso de agentes e emprego de arma branca, entendo ser parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal manifestada nestes autos.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, levo em consideração os ditames do artigo 59 do Código Penal.

A culpabilidade do crime é normal à espécie, não extrapolando daquilo que já prevê a figura típica. A Ré não possui maus antecedentes, eis que a condenação ostentada configura reincidência. Saliento ainda que não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do agente, e aqui considero que estes elementos não dizem respeito à vida criminal do indivíduo, mas aos demais aspectos, razão pela qual não podem repercutir negativamente na fixação da pena base. Os motivos são normais à espécie (enriquecimento sem causa), as consequências do crime foram reduzidas e a

vítima em nada contribuiu para o delito.

Com base nisso, fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, cada qual no seu valor mínimo legal.

Na segunda fase está presente a circunstância agravante da reincidência, em razão de condenação anterior e definitiva pelo crime de extorsão. Assim, aumento a pena provisória em 1/6, que passa a 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, cada qual no seu valor mínimo legal.

Na terceira e última fase, existem as causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma branca. Neste caso, entendo que ambas as causas foram igualmente eficientes para concretização do delito; enquanto uma das autoras passava os cartões nas máquinas, a vítima era ameaçada com emprego de faca e agredida por outras, aí incluindo-se a Ré. Por conseguinte, acresço 3/8 a pena, que fica definitivamente fixada em 6 anos e 5 meses de reclusão e 15 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.

Diante da quantidade de pena aplicada e da reincidência pela prática de crime grave, nos termos do artigo 33, §2º do Código Penal fixo o regime inicial fechado. Impossível a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, já que, havendo violência ou grave ameaça, ausentes estão os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, porque não houve pedido expresso nesse sentido e em homenagem à ampla defesa e ao contraditório, não há valor mínimo a ser fixado para reparação dos danos sofridos pela vítima.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para CONDENAR BIANCA PINHATI DE CARVALHO VILELA, incurso no artigo 157, §2º, incisos II e VII do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 6 anos e 5 meses de reclusão e 15 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Considerando que não houve qualquer modificação fático-jurídica na situação processual da Ré, ao contrário, a responsabilidade penal dela foi confirmada por esta sentença; a reincidência em razão de condenação pela prática de crime grave e, sobretudo, o fato de que ainda se encontrava em cumprimento de pena, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao IIRGD e ao TRE para os fins do artigo 15, III da Constituição Federal e, então, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

P.R.I.C.

Campinas, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA